

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 28 dhoulhijja 1422 – 12 mars 2002

145^{ème} année

N° 21

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 2002-541 du 5 mars 2002, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, d'une parcelle de terre sise à la cité Essaïdia, gouvernorat de Jendouba, nécessaire à la construction d'une station de pompage des eaux usées à Jendouba..... **586**

Ministère du Tourisme, des Loisirs et de l'Artisanat

Décret n° 2002-542 du 5 mars 2002, portant rectificatif du décret n° 89-968 du 23 juin 1989, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, au profit de l'agence foncière touristique, de parcelles de terrains sises à Djerba, nécessaires à l'aménagement de la zone touristique..... **586**

Ministère des Finances

Décret n° 2002-543 du 5 mars 2002, portant fixation des conditions d'exercice de l'activité d'actuaire habilité à certifier les tarifs d'assurances-vie, prévues à l'article 47 du code des assurances..... **597**

Décret n° 2002-544 du 5 mars 2002, fixant les conditions d'inscription et de radiation des experts et des commissaires d'avaries, prévues à l'article 80 du code des assurances..... **597**

Décret n° 2002-545 du 5 mars 2002, fixant les conditions des prestations de services pouvant être fournies aux résidents par les établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non-résidents..... **598**

Décret n° 2002-546 du 5 mars 2002, portant suspension des droits de douane dus à l'importation des matières premières et intrants n'ayant pas de similaires fabriqués localement et destinés à la fabrication de certains équipements et produits..... **598**

Décret n° 2002-547 du 5 mars 2002, accordant à la société "UNIMED" les avantages fiscaux relatifs aux équipements prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements..... **599**

décrets et arrêtés

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2002-541 du 5 mars 2002, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, d'une parcelle de terre sise à la cité Essaïdia, gouvernorat de Jendouba, nécessaire à la construction d'une station de pompage des eaux usées à Jendouba.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Décète :

Article premier. – Est expropriée, pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporée au domaine public hydraulique, pour être mise à la disposition du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire (l'office national de l'assainissement), une parcelle de terre sise à la cité Essaïdia, gouvernorat de Jendouba, nécessaire à la construction d'une station de pompage des eaux usées à Jendouba, entourée d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret et présentée au tableau ci-après :

N° du titre foncier	N° de la parcelle sur le plan	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie approximative expropriée	Noms des propriétaires
161678	26b	Terre de culture	157ha21a24ca	02a85ca	Habous Ali et Tlili, enfants de Othmane Ben Ali Saïdi Jendoubi Bouslimi.

Art. 2. – Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever ladite parcelle.

Art. 3. – La présente expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. – Les ministres de l'intérieur, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'environnement et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 mars 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DU TOURISME, DES LOISIRS ET DE L'ARTISANAT

Décret n° 2002-542 du 5 mars 2002, portant rectificatif du décret n° 89-968 du 23 juin 1989, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, au profit de l'agence foncière touristique, de parcelles de terrains sises à Djerba, nécessaires à l'aménagement de la zone touristique.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du tourisme, des loisirs et de l'artisanat,

Vu la loi n° 73-21 du 14 avril 1973, relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu le décret n° 89-968 du 23 juin 1989, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, au profit de l'agence foncière touristique, de parcelles de terrains sises à Djerba, nécessaires à l'aménagement de la zone touristique,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Décète :

Article premier. – Sont rectifiées partiellement, les dispositions du décret n° 89-968 du 23 juin 1989, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, au profit de l'agence foncière touristique, de parcelles de terrains sises à Djerba, nécessaires à l'aménagement de la zone touristique, et ce, concernant les numéros d'ordre mentionnés dans le tableau ci-après :

N° d'Ordre	N° titres fonciers	N° parcelles	Superficie		Propriétaires	Consistance du terrain
			Totale	A exproprier		
1	2999 Mednine	(B4) 424	3124 m ²	3124 m ²	1) El Hechmi Ben Amor Ben Salem El Ourimi 2) Zohra Bent Amor Ben Salem El Ourimi 3) Tahar Ben Amor Ben Salem El Ourimi 4) Elgileni Ben Amor Ben Salem El Ourimi 5) Salem Ben Amor Ben Salem El Ourimi 6) Aicha bent Amor ben Salem El Ourimi 7) Taieb Ben Touhami Ben Amor Ben salem El Ourimi 8) El Habib Ben Touhami Ben Amor Ben salem El Ourimi 9) Mustapha Ben Touhami Ben Amor Ben Salem el Ourimi 10) Roukeya Bent Touhami Ben Amor Ben salem El Ourimi 11) Faouzia Bent Touhami Ben Amor Ben salem El Ourimi 12) Abderrahman Ben Touhami Ben Amor Ben salem El Ourimi 13) Othman Ben Touhami Ben Amor Ben salem El Ourimi 14) El Khamsa Bent Amor Ben El Béchir Groun 15) Hafsia Bent Amor Ben ElBéchir Groun 16) Torkia Bent Amor Ben ElBéchir Groun 17) El Khamsa dite Haddohom Bent Amor Ben ElBéchir Groun 18) Houcine Ben Amor Ben ElBéchir Groun 19) Manoubia Bent Amor Ben ElBéchir Groun 20) El Béchir Ben Amor Ben ElBéchir Groun 21) Khadija Bent Amor Ben ElBéchir Groun 22) Haddohom Bent Rhouma Ben Salem ElAmemi 23) Rachid Ben Sadok Ben Amor Ben Salem El Ourimi	Terrain nu

N° d'Ordre	N° titres fonciers	N° parcelles	Superficie		Propriétaires	Consistance du terrain
			Totale	A exproprier		
					24) Mohamed Ben Sadok Ben Amor Ben Salem El Ourimi 25) El Hedi Ben Sadok Ben Amor Ben Salem El Ourimi 26) Youssef Ben Sadok Ben Amor Ben Salem El Ourimi 27) Ghalia Bent Sadok Ben Amor Ben Salem El Ourimi 28) Fethia Bent Sadok Ben Amor Ben Salem El Ourimi 29) Jamila Bent Sadok Ben Amor Ben Salem El Ourimi	
6	3183 Mednine	(B4) 76	20753 m²	Totalité	Boubaker ben Mohamed ben El Hadj Ali El Mabrouk	Palmiers + Terrain nu
9	9086 Mednine	(B 2) 558	5876 m²	2716 m²	Mohamed Ben Slimen Ben El Hadj Romdhane Ouenniche	Terrain nu
19	1025 Médnine	(B1) 81	5521 m²	5521 m²	1) Sadok Ben messaoud El Hendi 2) Chedlia bent Messaoud El Hendi 3) Habib Ben Amor El Hendi 4)Amna Bent Sadok Baaziz 5) Taieb Ben Bouzid El Hendi 6) Fatma Bent Ali Ben Messaoud El Hendi 7) Chedlia Bent Othman Dahmen 8) Beya Bent Taieb Chebinou 9) Kamel Ben Othman El Hendi 10) Lotfi Ben Othman El Hendi 11) Faouzi Ben Othman El Hendi 12) Mannoubia Bent Othman El Hendi 13) Hedi Ben Othman El Hendi 14) Néjiba Bent Othman El Hendi 15)Nafissa Bent Salah Ben Oueghrem 16) Seifeddine Ben Yahia Ben Othman 17) Salwa Bent Yahia Ben Othman 18) Samia Bent Yahia Ben Othman Tous propriétaires dans l'indivision avec le conseil régional du Gouvernorat de Mednine	Palmiers
21	3181 mednine	(B4) 68 partie	7259 m²	5974 m²	1) Haddhom Bent Rhouma Ben Salem Amemi 2) Hédi Ben Sadok Ben Amor El Ourimi 3) Rachid Ben sadok Ben Amor el Ourimi 4) Mohamed Ben sadok Ben Amor el Ourimi 5)Youssef Ben sadok Ben Amor el Ourimi 6)Fathia Bent sadok Ben Amor El Ourimi 7) Ghalia Bent sadok Ben Amor El Ourimi 8) Jamila Bent sadok Ben Amor El Ourimi	Oliviers + une petite maison

N° d'Ordre	N° titres fonciers	N° parcelles	Superficie		Propriétaires	Consistance du terrain
			Totale	A exproprier		
21 Bis	4340 Mednine	(B4) 80	726 m²	726 m²	Jamila Bent sadok Ben Amor El Ourimi	
22	4733 Mednine	(B4) 71 partie	20670m²	8510 m²	1) El Hechmi Ben Amor Ben Salem El Ourimi 2) Zohra Bent Amor Ben salem El Ourimi 3) Tahar ben Amor Ben salem El Ourimi 4) Jilani Ben Amor Ben Salem El Ourimi 5) Salem Ben Amor ben salem El Ourimi 6) Aicha Bent Amor Ben Salem El Ourimi 7) Taieb Ben Touhami Ben Amor Ben Salem El Ourimi 8) Habib Ben Touhami Ben Amor Ben Salem El Ourimi 9) Mustapha Ben Touhami Ben Amor Ben Salem El Ourimi 10) Roukaya Bent Touhami Ben Amor Ben Salem El Ourimi 11) Faouzia Bent Touhami Ben Amor Ben Salem El Ourimi 12) Abderrahmen Ben Touhami Ben Amor Ben Salem El Ourimi 13) Othman Ben Touhami Ben Amor Ben Salem El Ourimi 14) Khamsa Bent Amor Ben béchir groun 15) Hafsia Bent Amor Ben Béchir Groun 16) Turkia Bent Amor Ben Béchir Groun 17) Khamsa dite Haddohom Bent Amor Ben Béchir Groun 18) Houcine Ben Amor Ben Béchir Groun 19) Mannoubia Bent Amor Ben Béchir Groun 20) Béchir Ben Amor Ben Béchir Groun 21) Khadija Bent Amor Ben Béchir Groun 22) Haddohom Bent Rhouma Ben Salem ElAmemi	Terrain nu

N° d'Ordre	N° titres fonciers	N° parcelles	Superficie		Propriétaires	Consistance du terrain
			Totale	A exproprier		
					23) Rachid Ben Sadok Ben Amor Ben Salem Elourimi 24) Mohamed Ben Sadok Ben Amor Ben Salem Elourimi 25) Hédi Ben Sadok Ben Amor Ben Salem Elourimi 26) Youssef Ben sadok Ben Amor Ben Salem Elourimi 27) Ghalia Bent Sadok Ben Amor Ben Salem Elourimi 28) Fethia Bent Sadok Ben Amor Ben Salem Elourimi 29) Jamila Bent Sadok Ben Amor Ben Salem Elourimi	
33 + 34	9666 Mednine	A957 Partie	7305 m²	4130 m²	1) Salima Bent Amara Boumaaza 2) Amor Ben Tenfous 3) Leila Bent Amor Ben Tenfous 4)Thouraya Bent Amor Ben Tenfous 5) Monia Bent Amor Ben Tenfous 6) Sadok Ben Amor Ben Tenfous 7) Anis Ben Amor Ben Tenfous 8) Jihane Bent Amor Ben Tenfous 9) Malek Ben Amor Ben Tanfous 10) Habib Ben Abdelaziz Ben Ali Ben Said Moslah 11) Cherifa Bent Amara Majoul 12) Boubaker Ben Abderrahmen Moslah 13) Karim Ben Abderrahmen Moslah 14) Lamia Bent Abderrahmen Moslah 15) Soufiane Ben Abderrahmen Moslah 16) Soumaya Bent Abderrahmen Moslah 17) Othman Ben Abderrahmen Moslah 18) Nesrine Bent Abderrahmen Moslah 19) Salah Ben Abderrahmen Moslah 20) Mohamed ElAdel Ben Said Majoul 21) Iran Paul Alin Ben Mohamed El Adel Ben Said Majoul 22) Amna bent Mohamed El Adel Ben Said Majoul 23) Selim Ben Mohamed El Adel ben Said Majoul 24) Nadia Bent mohamed El Adel Ben Said Majoul	Terrain nu

N° d'Ordre	N° titres fonciers	N° parcelles	Superficie		Propriétaires	Consistance du terrain
			Totale	A exproprier		
35	3153 Mednine	A476	9776 m ²	Totalité	1) Essaida bent M'hamed ben Ali Moslah 2) Khaddouja bent M'hamed ben Ali Moslah 3) Elloulou bent M'hamed ben Ali Moslah 4) Komaira bent Hassen Fathallah 5) Laroussi ben Abdelaziz ben Ali Moslah 6) Taieb ben Abdelaziz ben Ali Moslah 7) Noureddine ben Abdelaziz ben Ali Moslah 8) Habib ben Abdelaziz ben Ali Moslah 9) Chérifa bent Abdelaziz ben Ali Moslah 10) Chedly ben Mahmoud ben Ali ben Said Moslah 11) Béchir ben Mahmoud ben Ali ben Said Moslah 12) Ali ben Mahmoud ben Ali ben Said Moslah 13) Mustapha ben Mahmoud ben Ali ben Said Moslah 14) Taiza bent Mahmoud ben Ali ben Said Moslah 15) Salima bent Mahmoud ben Ali ben said Moslah 16) Elloulou bent Mahmoud ben Ali ben Said Moslah 17) Aicha bent Mahmoud ben Ali ben Said Moslah Tous propriétaires dans d'indivision avec l'Agence Foncière Touristique	Palmiers
41	776 Mednine	A85	9178 m ²	Totalité	Rachid Ben Romdhane El Hadj Dahmen	Terrain nu + palmiers
43	1874 Mednine	A 482	23790 m ²	Totalité	Chedly ben Said ben Yahia ben Bouzid	Terrain nu + Palmiers

N° d'Ordre	N° titres fonciers	N° parcelles	Superficie		Propriétaires	Consistance du terrain
			Totale	A exproprier		
44	1972 Mednine	A436	4751 m ²	Totalité	1) TemnaBent Ahmed Ben Youssef Ben Jemii 2) Ali Ben Ahmed Ben Messaoud Ben Baaziz 3) sadok Ben Ahmed Ben Messaoud ben baaziz 4) Zohra Bent Ahmed Ben Messaoud Ben Baaziz 5) Fatma bent Abderrahmen Ghrir 6) Salah Ben Kacem ben mohamed Bahroun 7) Chedly Ben Amor Slawti 8)Meherzia Bent Amor Slawti	Palmiers
45	1073 Mednine	A 473 Partie	3068 m ²	980 m ²	1) Adel Ben Ayed Ben Mohamed Barbouchi 2) Rachid Ben Béchir Ben Mohamed Agar 3) Ridha Ben Bouich Ben Jomâa Ben Amor	Terrain nu + Palmiers
47	8006 Mednine	A 475	9132 m ²	Totalité	1) Chedlia Bent Rejeb Ben Kacem Errighi 2) Badria Bent Massaoud Ben Salem El Hajjem 3) Amna Bent Amor Ben Ahmed Errighi 4) Arbia Bent Ahmed Ben Rejeb Errighi 5) Rejeb Ben Ahmed Ben Rejeb Errighi 6) Habiba Bent Ahmed Ben Rejeb Errighi 7) Hamida Bent Ahmed Ben Rejeb Errighi 8) Hedia Bent Ahmed Ben Rejeb Errighi 9) Naima Bent Ahmed Ben Rejeb Errighi 10) khadija Bent Amor Kmir 11) Elarbi Ben Salem Ben Rejeb Errighi 12) Amel Bent Salem Ben Rejeb Errighi 13) Wassila Bent Salem Ben Rejeb Errighi 14) Beya Bent Salem Ben Rejeb Errighi	Terrain nu

N° d'Ordre	N° titres fonciers	N° parcelles	Superficie		Propriétaires	Consistance du terrain
			Totale	A exproprier		
					15) Faouzi Ben Salem Ben Rejeb Errighi 16) Fatma Bent Mohamed Ben Amor sfen 17) Zohra Bent Mohamed Ben Amor Sfen 18) Mannoubia Bent Mohamed Ben Amor Sfen Tous propriétaires dans l'indivision avec l'Agence Foncière Touristique.	
53	9896 Mednine	I 19	14340 m ²	Totalité	Mohamed Ben Mansour El Amouri	Terrain nu + Palmiers
59	2377 Mednine	C30 partie	19920 m ²	16369 m ²	Kacem ben Mohamed Dahmen	Terrain nu + Palmiers
59 ^{Bis}	Requisition 1956	1 partie	1827 m ²	281 m ²	Kacem ben Mohamed Dahmen	
82	4069 Mednine	C438	531 m ²	Totalité	1) Habiba bent Salem ben Fdhilène 2) Mongia bent Abdelaziz ben Yahia ben Fdhilène 3) Dalila bent Abdelaziz ben Yahia ben Fdhilène 4) Najiba bent Abdelaziz ben Yahia ben Fdhilène 5) Sihem bent Abdelaziz ben Yahia ben Fdhilène 6) Mohamed ben Abdelaziz ben Yahia ben Fdhilène	Terrain nu
87	2119 Mednine	C 593	4654 m ²	Totalité	1) Abdallah Ben Mabrouk Echérif Ejjebehi 2) Ghozeil Bent Belgacem ben Abdelkader Ben Saâd	Terrain nu + Palmiers
118	2101 Mednine	C 207	33660 m ²	Totalité	1) Houcine Ben Younes Ben Said Ben Tanfous 2) Chedlia Bent Sadok Ben Salem Ben Tanfous 3) Tamna Bent Youssef Ouenniche 4) Mokhtar Ben El Habib Ben Tanfous 5) Fatma Bent El Habib Ben Tanfous 6) Saida Bent El Habib Ben Tanfous 7) Nejia Bent Salah El Hantousse 8) Zohra Bent Chedly Ben El Hadj Younes Ben Tanfous 9) Radhia Bent Chedly Ben El Hadj Younes Ben Tanfous 10) Ferid Ben Chedly Ben El Hadj Younes Ben Tanfous	Palmiers

N° d'Ordre	N° titres fonciers	N° parcelles	Superficie		Propriétaires	Consistance du terrain
			Totale	A exproprier		
					11) Lotfi Ben chedly Ben El Hadj Younes Ben Tanfous 12) Mohamed Mourad Ben Chedly Ben El Hadj Younes Ben Tanfous 13) Souad Bent Houcine Ben Tanfous 14) Naima Bent Houcine Ben Tanfous 15) Jamila Bent Houcine Ben El Hadj Younes Ben Tanfous 16) Afifa Bent Houcine Ben El Hadj Younes Ben Tanfous 17) Hafidha Bent Houcine Ben El Hadj Younes Ben Tanfous 18) Hayet Bent Houcine Ben El Hadj Younes Ben Tanfous 19) Ferida Bent Houcine Ben El Hadj Younes Ben Tanfous 20) Naziha Bent Houcine Ben El Hadj Younes Ben Tanfous 21) Monia Bent Houcine Ben El Hadj Younes Ben Tanfous 22) Imed Eddine Ben Houcine Ben El Hadj Younes Ben Tanfous 23) Zouheir Ben Houcine Ben El Hadj Slimen Ben Tanfous 24) Chédli Bent El Béchir Ben Tanfous 25) Rafika Bent Mabrouk El Mouelhi Tous propriétaires dans l'indivision avec l'Agence Foncière Touristique	
144	2248 Mednine	C 654	6809 m²	Totalité	1) Habib Ben Kacem Ben Othman El Guasri 2) Béchir Ben M'hamed Ben Othman El Guasri 3) Chedlia Bent M'hamed Ben Othman El Guasri 4) Habiba Bent Aissa Ben Othman EL Guasri 5) Nejiba Bent Habib Ben Kacem El Guasri 6)Souad Bent Habib Ben Kacem El Guasri 7)Chedlia Bent Habib Ben Kacem El Guasri 8)Mourad Ben Habib Ben Kacem El Guasri 9)Mannoubia Bent Habib Ben Kacem El Guasri Tous Propriétaires dans l'indivision avec l'Agence Foncière Touristique	Palmiers

N° d'Ordre	N° titres fonciers	N° parcelles	Superficie		Propriétaires	Consistance du terrain
			Totale	A exproprier		
146	1647 Mednine	C 592 Partie	2507 m²	806 m²	Habiba Bent Sassi Ben Mohamed Ben Tili	Palmiers + Oliviers
146 Bis	Non Immatriculé	16	1820 m²	Totalité	Fondation Habous Sidi Bakour	
148	7997 Mednine	C 670	3697 m²	Totalité	1)Beya bent Said Maamar 2)Mohmed El Hedi ben Chedly ben Mohamed Tamrout 3)Saida bent Chedly ben Mohamed Tamrout 4)Ali ben Chedly ben Mohamed Tamrout 5)Salah ben Chedly ben Mohamed Tamrout 6) Moncef ben Chedly ben Mohamed Tamrout 7)Chérifa bent Chedly ben Mohamed Tamrout	Palmiers
149	2202 Mednine	C414	9043 m²	1646 m²	1) Taiza bent Kacem El Gasri 2) Nejiba bent Habib ben Kacem El Gasri 3) Souad bent Habib ben Kacem El Gasri 4) chedlia bent Habib ben Kacem El Gasri 5) Mourad ben Habib ben Kacem El Gasri 6) Mannoubia bent Habib ben Kacem El Gasri	Palmiers
158	1598 Mednine	C 162	5452 m²	Totalité	1) Souad Bent Mohamed Ben Mustapha Tkitek 2) Khadouja Bent Ali Elahmar	Palmiers
162	11156 Mednine	C 436	14621 m²	4051 m²	1) Toumana Bent Houcine Bahroun 2)Khadija Bent Hamdan Ben Mohamed El M'hiri 3) Elloulou Bent Hamdan Ben Mohamed El M'hiri 4) Fatma Bent Salem issa 5) Hamdan Ben Taieb Ben Issa Issa 6)Tallezz Bent Ali Ben Elhadj Yahia 7)Toumana Bent Taieb Ben Salem Issa 8) Beya Bent Taieb Ben Salem Issa 9) Tahar Ben Taieb Ben Salem Issa 10) Amna Bent Taieb Ben Salem Issa 11) Zohra Bent Taieb ben Salem Issa 12) Mannoubia Bent Taieb ben Salem Issa 13) Salem Ben Taieb Ben Salem Issa	Palmiers

N° d'Ordre	N° titres fonciers	N° parcelles	Superficie		Propriétaires	Consistance du terrain
			Totale	A exproprier		
					14) Abdellatif dit Lotfi Ben Taieb Ben Salem Issa 15) Mahbouba Bent Taieb Ben salem Issa 16) Khadija Bent Amara Ben Amor Ben Ali 17) Chedlia Bent Mohamed Ben Issa 18) Abdelkader Ben Mohamed Ben Salem Issa 19) Fethi Ben Mohamed Ben Salem Issa 20) Abdessalem Ben Mohamed Ben Salem Issa 21) Houcine Ben Mohamed Ben Salem Issa 22) Mannoubia Bent Said Issa 23) Jamila Bent Chedli Ben Salem Issa 24) Chérifa Bent Chedli ben Salem Issa 25) Abdelkarim Ben Chedli Ben Salem Issa 26) Jilani Ben Said Ben Amor Issa 27) Tamna Bent Slimen M'hiri 28) Tahar Ben Sadok Ben Issa Issa 29) Habib Ben Sadok Ben Issa Issa 30) Issa Ben Sadok Issa 31) Chedlia Bent sadok Issa 32) Amna Bent Sadok Issa 33) Khadija Bent Yahya Ben Ali 34) Rachid Ben Béchir Ben Issa Issa 35) Houcine Ben Béchir Ben Issa Issa 36) Fatma Bent Béchir Ben Issa Issa 37) Salim Ben Béchir Ben Issa Issa 38) Mannoubia Bent Sadok Ben Tamrout 39) Tahar Ben Sadok Ben Tamrout 40) Mustapha Ben Sadok Ben Tamrout 41) Amna Bent H'mida Ben Aouchir	
164	3179 Mednine	C602	692 m ²	Totalité	1) Sadok ben Younes ben H'mida Doghri 2) Hamza ben Younes ben H'mida Doghri 3) Hamdane ben Younes ben H'mida Doghri 4) Tahar ben Younes ben H'mida Doghri 5) Radhia bent Slimen ben Younes Doghri 6) beya bent Slimen Ben Younes Doghri	Palmiers

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur et du tourisme, des loisirs et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 mars 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2002-543 du 5 mars 2002, portant fixation des conditions d'exercice de l'activité d'actuaire habilité à certifier les tarifs d'assurances-vie, prévues à l'article 47 du code des assurances.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, tel que modifié par la loi n° 2001-91 du 7 août 2001, portant simplification des procédures spécifiques aux autorisations administratives délivrées par les services du ministère des finances dans les diverses activités qui en relèvent et notamment ses article 47, 82, 83 et 84,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est considéré comme actuaire habilité à certifier les tarifs d'assurances-vie, tout prestataire de service habilité à évaluer les risques démographiques et financiers, objet des contrats d'assurances-vie.

Art. 2. - Toute personne physique qui désire certifier les tarifs des assurances sur la vie et s'inscrire au registre des experts actuaires doit remplir les conditions suivantes :

- être de nationalité tunisienne,
- n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation pour crime ou délit intentionnel,
- n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration de faillite,
- n'ayant pas été interdite d'administrer son patrimoine,
- être titulaire d'une maîtrise en sciences actuarielles ou d'un diplôme équivalent,
- justifier d'une expérience professionnelle de 5 ans, au moins, dans le domaine de sa spécialité.

Les personnes morales peuvent certifier les tarifs des assurances sur la vie et s'inscrire au registre des experts actuaires si les personnes physiques chargées d'effectuer la mission de certification de ces tarifs en leurs noms remplissent les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Art. 3. - Nonobstant les dispositions de l'article 2 du présent décret, les actuaires de nationalité étrangère peuvent certifier les tarifs des contrats d'assurances-vie, présentés par les sociétés tunisiennes d'assurances seulement pour les risques admis en réassurances par une société étrangère de réassurance, pourvu qu'ils justifient leur appartenance, en tant qu'actuaire, à cette société.

Art. 4. - L'association professionnelle des entreprises d'assurances inscrit les experts actuaires et transmet une copie du registre des inscriptions au ministère des finances.

Art. 5. - L'actuaire peut être radié dans les cas suivants :

- si l'une des conditions prévues à l'article 2 du présent décret vient à faire défaut,
- en cas d'infraction à la législation ou à la réglementation des assurances,
- en cas de cessation définitive de son activité.

Art. 6. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 mars 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2002-544 du 5 mars 2002, fixant les conditions d'inscription et de radiation des experts et des commissaires d'avaries, prévues à l'article 80 du code des assurances.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, tel que modifié par la loi n° 2001-91 du 7 août 2001, portant simplification des procédures spécifiques aux autorisations administratives délivrées par les services du ministère des finances dans les diverses activités qui en relèvent et notamment ses article 79, 80, 82, 83 et 84,

Vu le décret n° 92-2260 du 31 décembre 1992, fixant les conditions d'inscription et de radiation des experts et des commissaires d'avaries, la composition et les attributions de la commission des experts prévue à l'article 80 du code des assurances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Toute personne qui désire s'inscrire au registre des experts et des commissaires d'avaries doit remplir les conditions suivantes :

- 1 - être de nationalité tunisienne,
- 2 - n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit intentionnel,
- 3 - n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration de faillite,
- 4 - n'ayant pas été interdite d'administrer son patrimoine,
- 5 - satisfaire aux conditions de capacité professionnelle, prévues aux articles 2 et 3 du présent décret, respectivement pour les experts et les commissaires d'avaries.

Les personnes morales ne peuvent être inscrites que si les personnes physiques chargées d'effectuer la mission d'expertise ou de commissariat d'avaries en leurs noms remplissent les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Art. 2. - L'expert en assurance doit avoir accompli, avec succès, un premier cycle d'études supérieures le qualifiant pour la ou les spécialités qu'il désire pratiquer et justifier d'une expérience professionnelle de 5 ans, au moins, dans le domaine de sa spécialité.

Art. 3. – Le commissaire d'avaries doit être titulaire d'un diplôme d'études supérieures, délivré d'un institut de formation spécialisée en transport ou en marine marchande, le qualifiant pour la ou les spécialités qu'il désire pratiquer et justifier d'une expérience professionnelle de 5 ans, au moins, dans le domaine de la marine marchande.

Art. 4. – La liste des spécialités des experts est fixée dans le cahier des charges, prévu à l'article 79 du code des assurances. L'expert ne peut être inscrit dans plus de deux spécialités.

L'inscription des commissaires d'avaries se fait par zones d'intervention fixées dans le cahier des charges, prévu à l'article 79 du code des assurances.

Art. 5. – L'association professionnelle des entreprises d'assurances inscrit les experts et les commissaires d'avaries et transmet une copie du registre des inscriptions au ministère des finances.

Art. 6. – Le nom de l'expert ou du commissaire d'avaries peut être radié dans les cas suivants :

- si l'une des conditions prévues à l'article premier du présent décret vient à faire défaut,
- en cas de cessation définitive de l'activité,
- en cas d'infraction à la législation ou à la réglementation des assurances.

Art. 7. – Sont abrogées, les dispositions du décret n° 92-2260 du 31 décembre 1992, fixant les conditions d'inscription et de radiation des experts et des commissaires d'avaries, la composition et les attributions de la commission des experts prévue à l'article 80 du code des assurances.

Art. 8. – Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 mars 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2002-545 du 5 mars 2002, fixant les conditions des prestations de services pouvant être fournies aux résidents par les établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non-résidents.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 2001-94 du 7 août 2001, relative aux établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non-résidents et notamment son article 2,

Vu l'avis du ministre de la santé publique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Les établissements de santé, agréés dans le cadre de la loi n° 2001-94 du 7 août 2001 susvisée, s'engagent à prêter une partie de leurs services au profit des résidents autorisés par le ministre chargé de la santé, sans que ces services dépassent 20% du chiffre d'affaire hors taxes réalisé avec les non-résidents durant l'année écoulée.

En ce qui concerne les établissements nouvellement établis, le chiffre d'affaires pouvant être réalisé avec des résidents autorisés est calculé en fonction du chiffre d'affaires réalisé avec les non-résidents depuis l'entrée en activité.

Art. 2. – Nonobstant les dispositions de l'article premier du présent décret, les établissements de santé, agréés dans le cadre de la loi n° 2001-94 du 7 août 2001 susvisée, sont autorisés à dépasser le taux de 20% prévu au même article si des cas d'extrême urgence justifient leur intervention. Dans ce cas, l'excédent de services prêtés d'urgence aux résidents est imputé sur la proportion du chiffre d'affaires à réaliser avec les résidents dûment autorisés l'année qui suit.

Art. 3. – Les établissements de santé, agréés dans le cadre de la loi n° 2001-94 du 7 août 2001 susvisée, doivent présenter aux services concernés du ministère de la santé publique une déclaration attestant des chiffres d'affaires réalisés l'année écoulée avec les résidents et les non-résidents.

Art. 4. – Le non respect des dispositions du présent décret donne lieu à l'application des sanctions prévues par la loi n° 2001-94 du 7 août 2001 susvisée.

Art. 5. – Les ministres des finances et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 mars 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2002-546 du 5 mars 2002, portant suspension des droits de douane dus à l'importation des matières premières et intrants n'ayant pas de similaires fabriqués localement et destinés à la fabrication de certains équipements et produits.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l'année 2002,

Vu la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l'année 2002 et notamment son article 96,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Sont suspendus, les droits de douane dus à l'importation des matières premières et intrants n'ayant pas de similaires fabriqués localement et destinés à la fabrication des équipements et produits repris sur le tableau annexé au présent décret.

Art. 2. - Le régime fiscal privilégié, prévu par l'article premier du présent décret, est accordé sur demande déposée par les entreprises industrielles auprès des services concernés du ministère de l'industrie, appuyée d'un programme annuel de production comportant la désignation et les quantités des matières premières et intrants à importer et nécessaires à la fabrication des équipements et produits susvisés.

Cet avantage est accordé par arrêté du ministre des finances sur la base du programme annuel de production, présenté en l'objet, dûment visé par le ministre de l'industrie.

Art. 3. - Pour bénéficier du régime fiscal privilégié prévu par l'article premier du présent décret, les entreprises industrielles concernées sont tenues de souscrire un engagement de ne pas céder en l'état les matières premières et intrants importés dans le cadre du présent décret et d'acquitter la totalité des droits et taxes dus sur les produits de l'espèce qui seraient détournés de leur destination privilégiée, sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes.

Art. 4. - Les dispositions du présent décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2002.

Art. 5. - Les ministres des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 mars 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Tableau des produits et équipements, dont les matières premières et intrants n'ayant pas de similaires fabriqués localement, bénéficiant de la suspension des droits de douanes dus à l'importation

N° de position	Désignation des produits	N° du tarif
56.03	Non-tissés.	De 560311100 à 560394909
59.03	Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique.	De 590310100 à 590390990
59.07	Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts, toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues.	De 590700100 à 590700909
Ex 84.13	Pompes volumétriques.	De 841350100 à 841360900
Ex 84.16	Brûleurs pour l'alimentation des foyers.	De 841610101 à 841620909
Ex 84.17	Fours industriels ou de laboratoires, non électriques.	De 841710000 à 841780800
Ex 84.19	Séchoirs.	De 841931000 à 841939900
Ex 84.20	Calandres et laminoirs.	De 842010100 à 842010900
Ex 84.28	Blocs de basculement hydrauliques.	842890989
Ex 96.03	Brosses et balais-brosses pour l'entretien des surfaces ou pour le ménage, y compris les brosses à vêtements ou à chaussures, raclettes en caoutchouc, balais et autres articles de brosse.	De 960390910 à 960390999

Décret n° 2002-547 du 5 mars 2002, accordant à la société "UNIMED" les avantages fiscaux relatifs aux équipements prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée, ensemble des textes l'ayant modifié ou complété et notamment la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l'année 2002,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, ensemble les textes l'ayant modifié ou complété et notamment la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l'année 2002,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements et notamment son article 52, ensemble les textes l'ayant modifié ou complété et notamment la loi n° 2001-82 du 24 juillet 2001,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure des investissements,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2001-2444 du 22 octobre 2001,

ANNEXE

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement du 14 décembre 2000,

Vu l'avis des ministres de l'industrie et du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - La société "UNIMED" bénéficie de l'exonération des droits de douane et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des équipements nécessaires à la salle blanche et figurant à la liste annexée au présent décret.

Art. 2. - La société "UNIMED" s'engage, par écrit, à ne pas céder, à titre onéreux ou gratuit, les équipements importés, et ce, pendant les cinq années qui suivent la date d'importation.

Art. 3. - La cession des équipements importés sous couverts du régime fiscal privilégié avant l'expiration du délai cité à l'article 2 ci-dessus est subordonnée à l'acquittement des droits et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de cession.

Art. 4. - Les ministres des finances, de l'industrie et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 mars 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Désignation des équipements	Quantité
Autres constructions préfabriquées destinées à l'usage industriel dites salle blanche	2 lots
Centrale de traitement d'eaux	1
Appareil de filtration	3
Machine de conditionnement de médicaments	4
Appareil de distillation	1
Robinetterie en inox	1 lot
Tôles en inox	1 lot
Cristallisoires	504 unités
Cuves de mélange	2
Cuves de refroidissement	2
Autoclaves avec accessoires	2
Centrales de traitement de l'air d'une puissance frigorifique excédant 10 000frig/h	2 lots
Groupe eau glacée	1
Cordon soudure (sol industriel)	1 ensemble
Dalle en PVC (sol industriel)	1 ensemble
Enduit non réfractaire (sol industriel)	1 lot